

2026학년도 교원보호공제 운영 안내

2026. 2.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

(교육활동보호담당관)

I 추진 배경 및 필요성

1. 교육활동 침해로 인한 학교 현장 교원의 사기 저하
2. 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요
 - 교육활동 침해 사안 발생 시 학교 및 피해 교원 차원의 대처 한계
 - 다양한 유형별 교육활동 침해에 대응할 수 있는 체계적인 법적·제도적 지원을 통해 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요

II 교원보호공제 주요 내용

1. 보험 기간: 2026. 3. 1. 00:00 ~ 2027. 2. 28. 24:00

- 소급 보장 내용

사안 발생일	소급 보상한도	참고	문의처
2019.3.22.(00:00)~ 2020.3.22.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원	참고 1	메리츠화재 ☎1566-7711
2020.3.22.(00:00)~ 2021.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원	참고 2	
2021.3.22.(00:00)~ 2022.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원 형사: 사고당 최고 3천만원	참고 3	
2022.3.22.(00:00)~ 2023.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원 형사: 사고당 최고 3천만원	참고 4	
2023.3.22.(00:00)~ 2024.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원 형사: 사고당 최고 3천만원	참고 5	
2024.3.22.(00:00)~ 2025.2.28.(24:00)	‘2024년 교원보호공제’ 적용	참고 6	경남학교안전공제회 ☎1811-9060
2025.3.1.(00:00)~ 2026.2.28.(24:00)	‘2025년 교원보호공제’ 적용	참고 7	

※ 연간 총 10억원 한도, 2021.3.22.부터 형사소송 보장 포함

2. 보장 대상

- 경상남도교육청 관내 국·공·사립학교 및 학력인정 평생교육시설 교원(사안 발생일 기준 휴직자·교육전문직 제외, 계약제교원 포함)

※ 계약제교원: 「경상남도교육청 계약제교원운영지침」에 따름

3. 주요 보상 범위 및 한도

가. 배상책임 담보

- 교육활동 중 발생한 우연한 사고에 대해 배상 청구가 제기된 사안의 법률적 손해배상책임비용(민사상 합의금 포함) 보상
- 1사고당 2억5천만원, 연간 최고 10억원 한도

※ 소 제기 전 합의(분쟁조정 서비스를 통한 합의 포함)의 경우 1사고당 1억원

나. 소송비용 지원

- 교육활동과 관련하여 법적 분쟁이 발생할 경우 민·형사상 소송비용 보상
- 변호사 보수 한도액

분류	상세구분	단위(사건/피공제자)	한도액(원)	비고
가압류·가처분	신청	1건당	1,100,000	
	이의(피)신청/취소(피)신청	1건당	1,100,000	
	해당공탁에 따른 취소신청	1건당	550,000	
민사소송	2,000만원 이하	1인당	3,300,000	
	2,000만원 초과 4,000만원 이하	1인당	5,500,000	
	4,000만원 초과	1인당	6,600,000	
형사고소(고발)	고소(고발) 대리	1건당	3,300,000	
형사소송	수사	1인당	3,300,000	
		기초사실이 동일한 사실관계를 원인으로 한 2인 이상의 동일 학교 소속 피공제자에 대한 수사가 이루어진 경우 피공제자 1인당 2,200,000원		
	소송	1인당	6,600,000	수사단계 포함
		기초사실이 동일한 사실관계를 원인으로 한 2인 이상의 동일 학교 소속 피공제자에 대한 형사소송이 제기된 경우 피공제자 1인당 3,300,000원(수사단계 포함)		

다. 재산상 피해 비용 지원

- 제3자의 교육활동 침해행위로 인해 피공제자 소유의 소지품이 훼손되어 재산상 피해를 입은 경우 실제 손해액 보상
- 피해 물품당 200만원 한도

라. 위협 대처 보호 서비스 제공

- 교육활동과 관련하여 폭행, 상해, 성폭력, 난입, 난동, 협박, 부당한 보상 강요 등으로 위협받는 중대한 사안일 경우 긴급 경호 서비스 제공(출·퇴근 포함)

- 1인당 최대 20일(1인×20회) 한도 (최대 40일까지 연장 가능)

※ 2인이 동시에 경호 서비스를 제공하는 경우 최대 10일(2인×10회) 제공

마. 분쟁조정 서비스 제공

- 교육활동과 관련하여 교원이 제3자 간의 분쟁이 예상되는 사안에 대하여 변호사, 공제회 담당자 등 전문가를 통한 분쟁조정 서비스 제공

4. 주요 보상하지 않는 손해

- 가. 「학교안전법」에 따른 학교안전공제제도, 「학교폭력예방법」에 따른 학교폭력 피해 지원제도, 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」에 따른 교육시설 공제사업으로 지원이 가능한 배상책임
- 나. 법률에 의하여 의무적으로 가입하여야 하는 보험에서 보상되는 배상책임
- 다. 학교 및 그 학교 경영자가 소유, 사용 또는 관리하는 시설로 인하거나 관련한 우연한 사고로 생긴 배상책임
- 라. 각종 단체의 대표자, 이사장, 임원 등의 자격으로 행한 업무와 관련된 소송
- 마. 부정, 사기, 악의적 또는 불법적인 행위로 인한 배상책임
- 바. 벌과금, 과태료 및 징벌적 손해에 대한 배상책임
- 사. 심신상실로 인한 배상책임
- 아. 소송 결과 아래와 같은 판결이 이루어진 경우
 - 민사: 교원의 고의 또는 중과실이 인정된 경우
 - 형사: 교원이 유죄로 확정된 경우. 다만, 과실치사·상의 경우 제외
- 자. 청구의 포기, 인낙, 소의 취하, 소의 각하의 경우
- 차. 교원 간 교육활동 침해 등 분쟁 및 소송비용
- 카. 「노동조합 및 노동관계조정법」에 관련된 쟁의행위, 「집회 및 시위에 관한 법률」에 관련된 시위행위에 대한 소송
- 타. 상해치료비·심리상담 및 조언 비용 지원
 - 경상남도교육청 교육활동보호담당관 별도 사업 운영
 - K-에듀파인/업무관리/업무지원/일반게시판/기본계획알림방/도교육청/2026. 교육활동 보호 기본계획[게시 26-161775](2026. 1. 7.) 참고

- ### 5. 사고 접수 방법: 사고 발생 시 해당 교원이 교원보호공제 공제금 청구서 양식을 작성한 후 이메일(knssif@ssif.or.kr) 또는 팩스(055-285-5680)로 송부

III

교원보호공제 FAQ

1. 피공제자의 범위 ※ 보통약관 제2조 관련

Q1. 교원보호공제사업에 의한 지원을 받을 수 있는 피공제자의 범위는?

⇒ 원칙적으로 교육청 관내 학교 또는 교육행정기관 등에 소속된 「유아교육법」 제20조, 「초·중등교육법」 제19조, 「평생교육법」 제31조에 따른 교원(기간제 교사 포함)가 교원보호공제사업의 피공제자로서 동 사업에서 정한 각종 지원을 받을 수 있습니다.

Q2. 학교와 고용계약을 체결한 운동부 학생의 감독, 코치 등이 피공제자에 해당하는지?

⇒ 학교와 고용계약을 체결한 운동부 학생의 감독, 코치 등은 교원이 아닙니다.

Q3. 학교의 장이 피공제자에 해당하는지?

⇒ 「초·중등교육법」 제19조 제1항은 학교에는 다음 각 호의 교원을 둔다고 규정하면서 제1호에 “초등학교·중학교·고등학교·고등공민학교·고등기술학교 및 특수학교에는 교장·교감·수석교사 및 교사를 둔다.”라고 규정하고 있으므로, 학교의 장도 교원으로서 피공제자에 포함됩니다.

Q4. 학교의 행정실 직원이 피공제자에 해당하는지?

⇒ 학교의 행정실 직원은 교원 등에 해당되지 않으므로 원칙적으로 피공제자가 될 수 없습니다.

Q5. 학교법인의 이사장이 피공제자에 해당하는지?

⇒ 학교법인의 이사장은 사립학교의 설립·경영하는 자로서 교원 등에 해당되지 않아 피공제자가 될 수 없습니다.

Q6. 유치원의 원장이 피공제자에 해당하는지?

⇒ 「유아교육법」 제20조 제1항은 유치원에는 교원으로 원장·원감·수석교사 및 교사를 둔다고 규정하고 있으므로, 유치원의 원장도 원칙적으로 교원으로서 피공제자에 해당합니다. 다만 국공립유치원의 원장과 달리 사립유치원의 원장은 교원의 지위와 더불어 사립유치원의 설립·경영자의 지위를 함께 갖는 경우가 많아 그 경우 교사에 대한 지휘·감독 의무 또는 원아에 대한 보호 감독 의무, 안전배려의무를 위반으로 인한 책임은 교원의 지위에서 인정된 것으로서 피공제자에 포함될 것이지만, 민법 제756조의 사용자책임 또는 시설 및 설비 기준 미확충 등 설립·경영자로서 의무 위반으로 인한 책임은 교원의 지위에서 인정된 것이 아니라 설립·경영자의 지위에서 인정된 것이므로, 교원보호공제의 지원을 받을 수 없습니다.

Q7. 학생 또는 그 보호자가 아닌 제3자에 의해 교육활동 침해행위가 이루어진 때에도 피해를 입은 피공제자가 교원보호공제의 지원을 받을 수 있는지?

⇒ 교육활동 침해행위라 함은 고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자(친권자, 후견인 및 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다. 이하 같다) 등이 교육활동 중인 피공제자에 대하여 교원지위법 제19조 각 호의 행위를 하는 것을 말하는데, 여기서 “학생 또는 그 보호자(친권자, 후견인 및 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다. 이하 같다) 등”에는 학생 또는 그 보호자 외의 제3자도 포함되므로, 학생 또는 그 보호자가 아닌 제3자에 의해 피공제자가 피해를 입은 경우에도 교원보호공제의 지원을 받을 수 있습니다.

Q8. 휴직 중인 교원도 교원보호공제의 지원을 받을 수 있는지?

⇒ 휴직 중인 교원도 신분상 여전히 교원으로서 피공제자에 해당하므로, 휴직 전의 교육활동과 관련하여 소송을 제기받거나 교원지위법 제19조 각 호의 행위가 있는 때에는 교원보호공제의 지원을 받을 수 있고, 휴직 전의 교육활동과 관련 없는 행위로 피해를 입은 때에는 교원보호공제의 지원을 받을 수 없습니다. 다만 휴직 전의 교육활동과 관련 없는 행위라고 할지라도 휴직 중인 교원의 복직을 어렵게 하거나 방해하는 행위는 교사의 수업권을 침해하는 교육활동 침해행위에 해당하므로, 교원보호공제의 지원을 받을 수 있습니다.

2. 의무보험과의 관계

Q1. 공립학교의 교원 또는 사립학교 교원이 타 법령에 의하여 의무적으로 가입한 보험 또는 법률에 의하여 당연히 보상을 받는 경우에도 공제금을 지급하여야 하는지? ※ 보통약관 제15조 관련

⇒ 공립학교의 교원 및 사립학교 교원은 「공무원재해보상법」 또는 「사립학교 교직원연금법」에 의하여 요양급여 등의 제반 급여를 지급받을 수 있는데, 이러한 경우 국공립학교 및 사립학교의 교원은 해당 법률에 따라 받을 수 있는 급여를 먼저 수급하여야 합니다. 따라서, 공제회는 약관에 따라 보상할 수 있는 금액에서 피공제자가 의무보험을 통하여 지급 받았거나 지급 받을 수 있는 금액을 뺀 금액만을 지급하여야 합니다.

Q2. 피공제자가 교원보호공제에 의하여 지원되는 보상과 동일한 보장을 하는 임의 보험에 가입한 경우의 공제금 지급 방법은? ※ 보통약관 제16조 관련

⇒ 이 경우 교원보호공제와 임의보험은 중복 관계에 있으므로, 공제회의 보상 한도액과 보험금액의 합계액이 손해액을 초과한 때에는 공제회와 보험자는 각자의 보상책임 한도액의 비율에 따라 보상하여야 합니다.

3. 구상권 ※ 보통약관 제17조 관련

Q1. 공제회가 피공제자에게 보호조치 비용을 지급한 후 사고 발생에 책임 있는 자에 대하여 구상권을 행사할 수 있는지?

⇒ 관할청의 위탁을 받아 교원보호공제사업을 수행하고 있는 공제회는 「교원지위법」 제20조에 의하여 피해교원의 보호조치에 필요한 비용을 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등을 상대로 구상할 수 있습니다. 그리고 교원이 아닌 피공제자에게 보호조치에 필요한 비용이 지급된 경우에는 「교원지위법」 제20조에 의한 구상권을 행사하기는 어렵지만, 공제회가 피공제자로부터 채무자에 대한 권리를 양도받았다면 채권양수인으로서 사고 발생에 책임 있는 자에게 권리를 행사할 수 있을 것입니다.

Q2. 공제회가 피공제자에게 공제금을 지급한 후 반드시 구상권을 행사하여야 하는지?

⇒ 교육활동 침해행위를 한 자가 「국민기초생활 보장법」 제2조 제2호에 따른 수급자이거나 「장애인복지법」 제32조 제1항에 따라 등록된 장애인이거나 그 밖에 구상 금액이 소액인 경우 등 구상권을 행사하는 것이 적합하지 않다고 관할교육청이 인정하여 고시하는 사유에 해당하는 때에는 구상권의 전부 또는 일부를 행사하지 않을 수 있습니다.

4. 소멸시효 ※ 보통약관 제19조 관련

Q1. 교원보호공제를 통하여 지급받을 수 있는 공제금 청구권의 소멸시효는 언제부터 기산되는지?

⇒ 공제금 청구권의 소멸시효는 특별한 다른 사정이 없는 한 원칙적으로 공제 사고가 발생한 때부터 진행합니다. 그렇지만 공제 사고가 발생한 것인지 여부가 객관적으로 분명하지 아니하여 공제금 청구권자가 과실 없이 공제 사고의 발생을 알 수 없었던 경우에도 공제 사고가 발생한 때부터 공제금 청구권의 소멸시효가 진행한다고 해석하는 것은, 공제금 청구권자에게 너무 가혹하여 사회정의와 형평의 이념에 반하고 소멸시효 제도의 존재 이유에도 부합하지 않으므로, 이와 같이 객관적으로 보아 공제 사고가 발생한 사실을 확인할 수 없는 사정이 있는 경우에는 공제금 청구권자가 공제 사고의 발생을 알았거나 알 수 있었던 때부터 공제금 청구권의 소멸시효가 진행한다고 보아야 합니다 (대법원 2021. 2. 4. 선고 2017다281367 판결).

5. 적용 범위 ※ 보통약관 제24조 관련

Q1. 계약기간 이전에 발생한 공제 사고에 대하여 개정 약관이 시행된 후 공제금 청구가 있는 경우 어느 약관에 따라 보상을 하여야 하는지?

⇒ 피공제자가 공제금 등을 청구할 당시의 약관에 따라 공제금을 지급하여야 합니다.

6. 배상책임담보 ※ 배상책임담보 특별약관 제2조 관련

Q1. 공립학교의 교원이 경과실이 있는 경우에도 공제금을 지급하여야 하는지?

- ⇒ 공립학교 교원은 경과실이 있는 경우 국가배상법에 의하여 손해배상책임을 부담하지 않게 되지만, 이 경우에도 공립학교 교원에 대한 민원이 계속 제기되어 교육활동이 위축되고, 나아가 경과실인지 여부 및 그 법적 책임이 불분명하여 공립학교 교원이 장기간 불안정한 지위에 놓이게 됩니다.
- ⇒ 이러한 점을 고려하여 개정 약관은 “교육활동 중 사고로 인하여 손해배상책임을 부담할 우려가 있어 손해배상금을 지급함으로써 법적 분쟁을 사전에 예방할 필요가 있다고 인정되는 경우”를 보상하는 손해에 포함시켰으므로 공립학교의 교원인 피공제자에게 경과실이 있는 경우에도 사립학교 교원과 마찬가지로 배상책임담보를 제공할 수 있습니다.
- ⇒ 다만 공립학교 교원에게 경과실이 있다는 점 및 공립학교 교원의 배상책임이 없다는 점이 판결 등에 의하여 명백히 드러난 때에는 배상책임담보를 제공할 수 없습니다.

Q2. 피공제자에 대한 손해배상청구소송이 제기되지 않은 때에도 공제금을 지급할 수 있는지?

- ⇒ 배상책임담보 특별약관 제2조 제1호 나.목은 피공제자의 피해자에 대한 손해배상책임을 확정된 경우 뿐만 아니라 피공제자가 피해자에게 손해배상책임을 부담할 우려가 있어 손해배상금을 지급함으로써 법적 분쟁을 사전에 예방할 필요가 있다고 인정되는 때에도 공제금을 지급할 수 있도록 규정하고 있습니다. 다만 이 경우에는 배상책임담보 특별약관 제8조, 제9조에 따라 피공제자로부터 관련 증거와 자료를 제출받고, 피공제자와의 지속적인 소통 및 협력을 통하여 사고와 상당인과관계 있는 손해액을 파악하여야 할 것입니다.

Q3. 피공제자에 대한 손해배상청구소송이 제기되어 그 소송이 계류 중에 있을 뿐 판결이 확정되지 않은 상태에도 공제금을 지급할 수 있는지?

⇒ 피공제자를 상대로 제기된 손해배상청구 소송사건이 계류 중인 때에는 이미 소송상 법적 분쟁이 발생한 상태에 있을 뿐만 아니라 통상 관할교육청이 공동 피고로 소송이 제기된 경우가 다수이므로, 법률관계의 확실적 확정을 위하여 원칙적으로 소송이 종결된 후 소송 결과에 따라 보상하는 것이 바람직합니다. 다만 소송을 진행하는 과정에서 소송상 조정, 화해 등으로 손해배상책임이 확정된 때에는 확정판결에 준하여 그 손해배상금을 지급하여야 할 것이나, 이때에는 배상책임 담보 특별약관 제7조에 유의하여야 합니다. 그리고 피공제자가 소송 진행 중 소송 외에서 피해자와 민사상 합의를 한 때에는 사고와 상당인과관계 있는 범위 내에서 손해배상금을 지급하여야 합니다.

Q4. 피공제자가 소송이 계속 중이거나 소송이 제기되기 전에 제3와의 사이에 손해배상에 관한 민사상 합의를 한 후 그 합의에 따라 손해배상금을 지급한 경우 피공제자가 제3자와 합의한 손해배상금을 공제금으로 지급받을 수 있는지?

⇒ 피공제자의 교육활동 중 발생한 사고로 인한 손해배상책임이 판결 등에 의하여 확정되지 않았다고 하더라도 피공제자가 피해자인 제3자에게 지급한 손해배상금이 사고와 상당인과관계 있는 범위 내에 있다면 실제 지급한 손해배상금의 범위 내에서 공제금을 지급 받을 수 있습니다. 만약 실제 지급한 손해배상금이 약관에 따라 지급 받을 수 있는 공제금을 초과한다면, 그 초과 금액은 지급 받을 수 없습니다.

7. 소송비용 지원

Q1. 피공제자가 교육활동 침해행위를 한 자를 상대로 민사소송을 제기하거나 형사고소 또는 형사고발을 하는 경우에도 소송비용을 지원받을 수 있는지? ※ [소송비용지원 특별약관 제1조 관련](#)

- ⇒ 피공제자가 교육활동 침해행위를 한 자를 상대로 통상의 가압류·가처분, 민사소송을 제기하거나 형사고소 또는 형사고발하는 경우에는 교육활동 보호의 필요성이 크다고 볼 수 없어 원칙적으로 소송비용을 지원받을 수 없습니다.
- ⇒ 다만 반복적, 계속적인 교육활동 침해행위에 대해서는 교육활동 보호를 위해 적극적으로 침해행위자를 상대로 가압류·가처분, 민사소송을 제기하거나 형사고소 또는 형사고발을 할 필요가 있으므로, 약관에서 정한 소정의 소송비용을 보상받을 수 있습니다.

Q2. 피공제자가 반복적, 계속적인 교육활동 침해행위의 배제를 목적으로 가압류·가처분 신청 또는 민사소송을 제기하거나 형사고소 또는 형사고발을 하는 것이 실효적이라고 판단되는 경우의 구체적 의미가 무엇이며 그 판단 기준은? ※ [소송비용지원 특별약관 제1조 관련](#)

- ⇒ 피공제자의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하거나 피공제자의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위 등이 이에 해당하는 대표적 사례에 해당할 것입니다. 그러나 반복적, 계속적인 교육활동 침해행위는 이에 국한되지 않고 교사에 대한 위협, 명예훼손, 모욕 등과 같은 교육활동 침해행위를 반복적, 계속적으로 하는 행위도 이에 해당합니다. 반복적, 계속적인 교육활동 침해행위인지를 판단하기 위해서는 먼저 구체적 사실관계를 파악하는 것이 중요하므로, 담당자가 직접 학교 현장을 방문하거나 상담을 통하여 관련자들의 진술 청취 및 관련 자료를 수집하는 것이 바람직하며, 이를 통하여 확인된 사실관계를 토대로 변호사 등 법률 전문가의 의견을 들어 최종 판단을 하여야 할 것입니다.

Q3. 손해배상의무를 이행한 피공제자가 공동의 귀책 사유가 있는 피공제자 아닌 제3자를 상대로 구상권을 행사하는 경우에도 그 소송비용을 보상받을 수 있는지 ※ 보통약관 제9조제2항제1호 관련, 소송비용지원 특별약관 제1조제3호 관련

- ⇒ 공동불법행위자는 채권자에 대한 관계에서는 연대책임(부진정연대채무)을 지되, 공동불법행위자들 내부 관계에서는 일정한 부담 부분이 있고, 이 부담 부분은 공동불법행위자의 과실의 정도에 따라 정하여지며, 공동불법행위자 중 1인이 자기의 부담 부분 이상을 변제하여 공동의 면책을 얻게 하였을 때에는 다른 공동불법행위자에게 그 부담 부분의 비율에 따라 구상권을 행사할 수 있는데,
- ⇒ 제3자와의 공동의 귀책 사유로 인하여 손해배상책임을 부담하게 된 피공제자가 자신의 출재로 손해배상채무를 전부 이행한 후 공동책임자인 제3자를 상대로 과실 비율에 따른 구상권을 행사하는 경우 그 소송비용을 보상받을 수 있습니다.

Q4. 어떠한 경우에 소송비용을 선 지급 받을 수 있는지? ※ 소송비용지원 특별약관 제2조제4항 관련

- ⇒ 공제회는 소송비용의 이중 지급 또는 부담 지급 등의 사유가 있는 경우 공제금을 환수할 수 있는데, 공제금 환수 사유가 현저한 경우에는 선지급을 거절할 수 있습니다. 따라서 피공제자에 대한 유죄판결 선고 가능성 또는 피공제자의 고의/중과실의 개연성이 높다고 판단되는 경우 등과 같이 공제금을 선지급 하더라도 최종적으로 공제금을 환수할 가능성이 높다고 인정되는 경우에는 소송비용을 선지급 받기 어려울 것이며, 그렇지 않은 경우에는 소송비용을 선지급받을 수 있을 것입니다.

Q5. 피공제자가 기소유예 또는 선고유예 처분을 받은 경우 소송비용을 보상할 수 있는지? ※ 소송비용지원 특별약관 제1조 관련

- ⇒ 기소유예 또는 선고유예는 사실상 범죄사실이 인정된 경우이므로, 유죄가 확정된 경우와 동일하게 보아 소송비용 등의 보상이 제한됩니다.

**Q6. 피공제자가 과실치상죄 또는 중과실치상죄로 유죄판결을 선고받은
경우에도 소송비용을 보상할 수 있는지? ※ 소송비용지원 특별약관 제8조 관련**

⇒ 피공제자의 과실을 원인으로 한 민사상 손해배상청구소송이 제기된 경우 그 소송비용을 보상하는 것과 마찬가지로 피공제자가 업무상 과실로 형사처벌을 받은 경우에도 동일하게 지원하는 것이 교원보호공제사업의 취지에 부합하므로, 피공제자가 과실치상죄로 유죄판결을 선고받은 때에도 소송비용을 보상하여야 합니다. 그러나 피공제자가 중과실치상죄로 유죄판결을 선고받은 때에는 소송비용을 지급 받을 수 없습니다.

**Q7. 친고죄 또는 반의사불벌죄를 범한 피공제자가 피해자와 합의하여
공소권 없음 처분 또는 공소기각을 받은 경우 소송비용을 보상할
수 있는지? ※ 소송비용지원 특별약관 제8조 관련**

⇒ 친고죄 또는 반의사불벌죄는 특정 범죄에 대하여 피해자의 의사를 존중하여 피해자의 일방적 의사표시만으로 국가의 공적인 형벌 기능까지 배제시키는 죄이므로, 친고죄 또는 반의사불벌죄를 범한 피공제자가 피해자와 합의하여 공소권 없음 처분을 받았다면, 이는 기소유예 또는 선고유예와 달리 유죄가 확정된 경우에 해당한다고 보기 어렵습니다. 따라서, 친고죄 또는 반의사불벌죄로 수사를 받거나 기소된 피공제자가 피해자와 합의하여 공소권 없음 처분 또는 공소기각 판결을 받은 경우에도 피해자의 의사를 존중하여 소송비용을 보상함이 합당합니다.

**Q8. 아동보호사건에서 불처분결정이 이루어진 경우 소송비용 등을 보상
하여야 하는지? ※ 소송비용지원 특별약관 제8조 관련**

⇒ 아동보호사건에서 “1. 보호처분을 할 수 없거나 할 필요가 없다고 인정하는 경우 2. 사건의 성질·동기 및 결과, 아동학대행위자의 성행, 습벽(習癖) 등에 비추어 아동보호사건으로 처리하는 것이 적당하지 아니하다고 인정하는 경우”에는 처분을 하지 아니한다는 결정(불처분결정)을 하게 되는데(아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제44조, 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제37조), 그 경우 제2호(사건의 성질·동기 및 결과, 아동학대행위자의 성행, 습벽(習癖) 등에 비추어 아동보호사건으로 처리하는 것이 적당하지 아니하다고 인정하는 경우)의 경우에는 다시 검사에게 송치하거나 형사법원에 이송하게 됩니다.

결국 아동보호사건에서의 불처분결정이 제1호에 의한 것이든 제2호에 의한 것이든 그 불처분결정만으로는 유죄가 확정되었다고 보기 어렵다고 할 것인데, 제1호의 사유로 불처분결정이 이루어진 때에는 사실상 유죄로 볼 수 없는 경우이므로, 소송비용을 보상하여야 합니다. 그러나 제2호에 의하여 불처분결정이 이루어진 때에는 다시 사건이 검사에게 송치되거나 형사법원으로 이송되어 형사절차가 재개되고, 그 사건의 최종 결론에 따라 유무죄 여부가 확정되므로, 재개된 형사사건의 최종 결론에 따라 소송비용의 보상 여부를 결정하여야 합니다.

Q9. 피공제자가 가압류·가처분 신청을 하는 때에도 소송비용을 지원 받을 수 있는지? ※ 소송비용지원 특별약관 제3조 관련

⇒ 가압류·가처분은 본안소송의 집행을 보전하기 위한 처분이므로, 소송비용을 지원받을 수 있는 본안소송의 권리를 피보전권리로 하는 때에만 그 소송비용을 지원받을 수 있습니다. 즉, 피공제자가 통상적인 민사소송을 제기하는 경우 소송비용을 지원받을 수 없고, 다만 예외적으로 반복적, 계속적인 교육활동 침해행위의 배제를 목적으로 하는 경우에만 그 소송비용을 지원받을 수 있으므로, 가압류·가처분 신청 시의 소송비용도 반복적, 계속적인 교육활동 침해행위의 배제를 목적으로 하는 본안 사건의 권리를 피보전권리로 하는 경우에만 소송비용을 지원받을 수 있습니다.

Q10. 피공제자가 가압류·가처분에 대한 이의(취소)신청을 하거나 상대방이 이의(취소)신청을 한 때에도 소송비용을 지원받을 수 있는지? ※ 소송비용지원 특별약관 제4조, 제8조 관련

⇒ 피공제자가 반복적, 계속적인 교육활동 침해행위의 배제를 목적으로 가압류·가처분을 하였는데, 상대방이 그 가압류·가처분에 대하여 이의(취소)신청을 한 때에는 소송비용을 지원받을 수 있으나, 피공제자가 그 외의 가압류·가처분에 대한 이의(취소)신청을 제기받은 때에는 그 소송비용을 지원받을 수 없습니다. 그리고 피공제자의 손해배상책임을 이유로 피공제자를 상대로 한 가압류·가처분에 대하여 피공제자가 이의(취소)신청을 하는 때에도 소송비용을 지원받을 수 있으나, 그 외의 가압류·가처분에 대한 이의(취소)신청과 관련해서는 소송비용을 지원받을 수 없습니다.

Q11. 동일한 학교에 소속된 3명의 교원이 기초사실이 동일한 사건으로 함께
고소된 각각의 교원이 모두 동일한 변호사 또는 법무법인을 선임한 경우
각각의 교원에게 보상하여야 할 소송비용 등의 한도액이 얼마인지?

※ 소송비용지원 특별약관 제3조 제2항 관련

- ⇒ 고소된 1명의 교원이 수사단계에서 기소되지 않고 사건이 종결되었을 때 지원 받을 수 있는 변호사 보수의 한도액은 330만원입니다만, 동일한 학교에 소속된 2명 이상의 교원이 동일한 사건으로 함께 고소되었다면 1명당 변호사 보수의 한도액은 220만원입니다. 따라서 고소된 동일 학교 소속 피공제자가 3명인 경우 수사단계에서의 1인당 변호사 보수 한도액은 220만원입니다.
- ⇒ 1명의 교원에 대하여 제1심소송(수사단계 포함)이 진행된 때 그 교원이 지급 받을 수 있는 변호사 보수의 한도액은 660만원입니다만, 동일한 학교에 소속된 2명 이상의 교원이 동일한 사건으로 함께 기소되어 제1심재판이 진행되었다면 교원 1명당 지원받을 수 있는 변호사 보수의 한도액은 330만원입니다.
- ⇒ 형사사건의 변호사 보수 한도액은 변호사의 수가 아닌 피공제자의 수에 따라 정해지므로, 여러 명의 피공제자가 동일한 변호사 또는 법무법인을 선임한 경우와 각각 다른 변호사 또는 법무법인을 선임한 경우의 한도액이 다르지 않습니다.

Q12. 동일한 학교에 소속된 A, B, C 교원이 기초 사실이 동일한 사건으로 함께
기소된 사건에서 A에 대하여 무죄판결, B에 대하여 업무상 과실치상죄의 유죄
판결, C에 대하여 상해죄의 유죄판결이 각 제1심에서 선고되어 그대로 확정된
경우 각각의 교원에게 보상하여야 할 소송비용 등의 한도액이 얼마인지?

※ 소송비용지원 특별약관 제3조 제2항 관련

- ⇒ 3명의 교원이 기소된 경우 1인당 변호사 보수의 한도액은 330만원이므로, 무죄판결을 선고받은 A와 업무상 과실치상죄를 선고받은 B는 각 330만원의 한도 내에서 변호사 보수를 지급 받을 수 있습니다. C는 고의에 의한 범죄로 유죄가 확정되었으므로, 변호사 보수를 지원받을 수 없습니다.

Q13. 교육활동 중 손해를 입은 피해자가 동일한 학교에 소속된 교원 A, B를 상대로 동일한 청구 원인에 기하여 “A와 B는 공동하여 원고에게 3,000만원을 지급하라.”는 내용의 손해배상청구소송을 제기한 경우 교원 A, B가 각각 지급받을 수 있는 변호사 보수의 한도액이 얼마인지? ※ 소송비용지원 특별약관 제3조 관련

⇒ 민사사건의 변호사 보수는 형사사건과 달리 동일 학교 소속의 피공제자인지, 소송의 원인이 된 기초 사실이 동일한지 여부 등에 관계없이 소송물가액별로 피공제자 1인당 변호사 보수의 한도가 정해집니다. 소송물가액이 3,000만원인 경우 교원 1인당 지급받을 수 있는 변호사 보수의 한도는 550만원이므로, 교원 A, B는 각 550만원의 한도 내에서 변호사 보수를 지급받을 수 있습니다.

Q14. 피공제자가 소송비용 지원 특별약관에 따라 변호사 보수를 지원받은 후 소송대리인 또는 변호인을 추가 선임하거나 변경하는 경우 변호사 보수를 추가로 지원받을 수 있는지? ※ 소송비용지원 특별약관 제3조 관련

⇒ 소송비용 지원 특별약관에 따라 지급받게 되는 변호사 보수는 사건별 또는 피공제자의 수에 따라 피공제자에게 지원되는 것이므로, 소송대리인 또는 변호인을 추가 선임하거나 변경한다고 하여 변호사 보수를 추가로 지원받을 수는 없습니다

Q15. 1명의 교원이 기소된 사건에서 1심에서 무죄판결을 선고받아 그 판결이 확정되었고, 그 후 형사소송법 제194조의2에 의하여 300만원의 형사비용 보상을 받았다면, 공제회가 환수해야 할 금액이 얼마인지?

※ 소송비용지원 특별약관 제8조 관련

⇒ 해당 교원이 소송비용 지원 특별약관에 따라 실제로 지원받은 변호사 보수가 형사보상비용 300만원을 초과한다면 형사보상비용 300만원을 모두 환수하여야 하며, 소송비용 지원 특별약관에 따라 지원받은 변호사 보수보다 더 많은 형사보상비용을 보상받았다면 소송비용 지원 특별약관에 따라 지원받은 변호사 보수를 반환하여야 합니다.

교원보호공제 제출서류 목록

구분	제출서류	참고
배상 책임 담보	1. 교원보호공제 공제금 청구서	서식 1
	2. 피해자 손해 입증자료 진료비 영수증, 진단서, 판결문(소송 판결 시) 등	
	3. 개인정보 제공·활용 동의서	서식 3
	4. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	
	5. 반환 각서	서식 4
	6. 피공제자 통장 사본	
소송 비용 지원	1. 교원보호공제 공제금 청구서	서식 1
	2. 개인정보 제공·활용 동의서	서식 3
	3. 변호사 선임계약서 등	
	4. 지출증빙서류	
	5. 소장 등 소송자료 일체	
	6. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	
	7. 반환 각서	서식 4
	8. 피공제자 통장 사본	
재산상 피해 비용 지원	1. 교원보호공제 공제금 청구서	서식 1
	2. 재산 피해 입증자료 구매 영수증, 수리비 견적서 등 공제회가 요청하는 자료	
	3. 교원보호위원회 심의(조정)결과 통보서(교원보호위원회가 개최된 경우)	
	4. 학교장(관할청 포함)의 보호조치통보서 또는 학교장 의견서	
	5. 개인정보 제공·활용 동의서	서식 3
	6. 반환 각서	서식 4
	7. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	
	8. 피공제자 통장사본	
위협 대처 보호 서비스	1. 교원보호공제 위협 대처 보호 서비스 신청서	서식 2
	2. 학교장 의견서	
	3. 중대사안 여부 판단에 필요한 증빙자료	
	4. 개인정보 제공·활용 동의서	서식 3
	5. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	
분쟁 조정 서비스	1. 교원보호공제 분쟁조정 서비스 신청서	서식 2
	2. 손해액 산정 및 조정안 협의에 필요한 증빙자료	
	3. 개인정보 제공·활용 동의서	서식 3
	4. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	

※ 심리상담비·치료비 지원 및 피해 교원 보호조치 비용의 경우 경상남도교육청 교육활동보호 담당관으로 공문 제출

[서식 1] 교원보호공제 공제금 청구서

교원보호공제 공제금 청구서 (배상책임 담보, 소송비용 지원, 재산상 피해)					
접수번호		접수일자		처리기간	
청구인	소속(학교명)		성명 (서명 또는 인)		
	생년월일		전화번호		
	주소				
	피공제자와의 관계		※청구인이 피공제자 본인이 아닌 경우 별도 위임장 제출		
피해자 *배상책임 청구만 해당	소속(학교명)		성명		
	생년월일		전화번호		
	주소				
피공제자 *대리인이 청구하는 경우만 작성	소속(학교명)		성명		
	생년월일		전화번호		
	주소				
사고 개요	발생 일시				
	발생 장소				
	사고 관련자 소속		성명		
	사고 경위 및 내용(6하 원칙에 따라 상세히 기재, ※별지 첨부 가능)				
청구액	배상책임 담보		☐	원	
	소송비용 지원		☐	원	
	재산상 피해		☐	원	
은행명		예금주		계좌번호	
본 사고와 동일한 사유로 민법 또는 기타 법령에 따라 보상 또는 배상받은 내역		수령 일자	수령 금액	보상 또는 배상 내역(수령 근거)	
		첨부서류	1. 합의서 2. 판결문(또는 결정문) 3. 영수증 4. 기타		
다음과 같이 교원보호공제 공제금을 청구합니다.					
년 월 일					
신청인 (서명 또는 인)					
경상남도학교안전공제회 이사장 귀하					

첨부서류	아래참조	수수료 없음
------	------	-----------

청구서 제출 시 참고 사항

1. 청구서는 학교안전공제회에 제출하여야 합니다.
2. 청구인이 피공제자가 아닐 때는 청구할 권리가 있음을 증명하는 서류(위임장, 가족관계증명서 등)를 첨부하여야 합니다.
3. 대리인에 의하여 청구할 때는 대리인에게 청구 행위를 위임하여야 합니다.
4. 청구 시 기재란의 지면이 부족하면 별지를 사용할 수 있습니다.
5. 위의 서류 외에도 사고 피해의 내용을 증명할 수 있는 서류·도면·사진 등을 첨부할 수 있습니다.
6. 공제회는 심사가 필요한 경우 아래 각 호의 서류 외에 별도의 서류를 요청할 수 있습니다.

구 분	청구인 제출 서류(각 1부)	비 고
배상책임 담보	1. 교원보호공제 공제금 청구서 2. 피해자 손해 입증자료: 진료비 영수증, 진단서, 판결문(소송 판결 시) 등 3. 개인정보 제공·활용 동의서 4. 반환 각서 5. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류 6. 피공제자 통장 사본	
소송비용 지원	1. 교원보호공제 공제금 청구서 2. 교권보호위원회 심의(조정)결과 통보서(교권보호위원회가 개최된 경우) 3. 변호사 선임계약서 등 4. 지출증빙서류 5. 소장 등 소송자료 일체 6. 개인정보 제공·활용 동의서 7. 반환 각서 8. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류 9. 피공제자 통장사본	
재산상 피해	1. 교원보호공제 공제금 청구서 2. 재산 피해 입증자료: 구매 영수증, 수리비 견적서 등 3. 교권보호위원회 심의(조정)결과 통보서(교권보호위원회가 개최된 경우) 4. 학교장 의견서 5. 개인정보 제공·활용 동의서 6. 반환 각서 7. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류 8. 피공제자 통장사본	

[서식 2] 위협 대처 보호 및 분쟁조정 서비스 신청서

위협 대처 보호 및 분쟁조정 서비스 신청서				
접수번호		접수일자		처리기간
신청인	학교명(소속)		성명 (서명 또는 인)	
	생년월일		전화번호	
	주소			
	피공제자와의 관계		※ 청구인이 피공제자 본인이 아닌 경우 별도 위임장 제출	
피공제자 *대리인이 청구하는 경우만 작성	학교명(소속)		성명	
	생년월일		전화번호	
	주소			
사고 개요	발생 일시			
	발생 장소			
	사고 관련자 소속		성명	
	사고 경위 및 내용(6하 원칙에 따라 상세히 기재) ※별지 첨부 가능			
신청 내용	위협 대처 보호 서비스 ○		서비스 지원 희망 기간 (~)	
	분쟁 조정 서비스 ○		서비스 지원 희망일 ()	
위와 같이 교원보호공제 서비스를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 경상남도학교안전공제회 이사장 귀하				

첨부서류	아래참조	수수료 없음
------	------	-----------

신청서 제출 시 참고 사항

1. 신청서는 학교안전공제회에 제출하여야 합니다.
2. 신청인이 피공제자가 아닐 때는 신청할 권리가 있음을 증명하는 서류(위임장, 가족관계증명서 등)를 첨부하여야 합니다.
3. 대리인에 의하여 신청할 때는 대리인에게 청구 행위를 위임하여야 합니다.
4. 신청 시 기재란의 지면이 부족하면 별지를 사용할 수 있습니다.
5. 위의 서류 외에도 사고 피해의 내용을 증명할 수 있는 서류·도면·사진 등을 첨부할 수 있습니다.
6. 공제회는 심사가 필요한 경우 아래 각 호의 서류 외에 별도의 서류를 요청할 수 있습니다.

구 분	신청인 제출 서류(각 1부)	비 고
위협 대처 보호	1. 교원보호공제 위협 대처 보호 서비스 신청서 2. 학교장 의견서 3. 중대사안 여부 판단에 필요한 증빙자료 4. 개인정보 제공·활용 동의서 5. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	
분쟁조정	1. 교원보호공제 위협 대처 보호 서비스 신청서 2. 손해액 산정 및 조정안 협의에 필요한 증빙자료 3. 개인정보 제공·활용 동의서 4. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	

[서식 3] 개인정보 제공·활용 동의서

개인정보 제공 · 활용 동의서

■ 대상자 정보

소속(학교명)	직위(급)	성 명	생년월일(6자리)

■ 개인정보 처리 사항

「개인정보 보호법」제15조(개인정보의 수집·이용), 제17조(개인정보의 제공), 제23조(민감정보의 처리 제한), 제24조(고유식별정보의 처리 제한)에 따라 개인정보 수집 및 이용 등에 따른 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 동의를 거부할 경우에는 공제금의 심사 및 지급(서비스 포함)에 필요한 지원이 제한될 수 있습니다.

1. (개인정보의 수집·이용 목적) 교원보호공제 공제금 심사 및 지급(서비스 제공 포함)
2. (수집하려는 개인정보의 항목) 신청서 및 제출 서류에 포함된 모든 개인정보항목 (성명, 성별, 주민등록번호(생년월일), 주소, 연락처, 계좌 정보, 사고 경위 및 내용 등)
3. (개인정보의 보유 및 이용 기간) 「교원지위법」제15조(교육활동 침해행위에 대한 조치)가 이루어진 학년도 포함 10년이 경과한 이후 파기하며, 목적 이외의 용도로는 활용하거나 보유하지 않음
4. (타 기관 정보 공유) 피해 교원의 보호조치를 위하여 타 기관과 개인정보를 공유 하거나 보유 및 이용할 수 있음

☐ 개인정보 제공에 동의합니다. / ☐ 개인정보 제공에 동의하지 않습니다.

상기 본인은 개인정보 제공 내용을 확인하였습니다.

년 월 일

성 명 : (서명)

[서식 4] 반환 각서

반 환 각 서

피 공 제 자:

생 년 월 일:

주 소:

연 락 처:

상기 본인은 교원보호공제와 관련하여 약관에서 정한 '보상하지 아니하는 손해(고의 또는 중대한 과실 포함)'에 해당함에도 경상남도학교안전공제회로부터 지원금을 받은 경우 지원받은 금액 전부를 경상남도학교안전공제회가 최고하는 날까지 지정계좌로 반환할 것이며, 기한 내에 반환하지 않을 경우 이에 따른 법적인 절차를 감수하겠습니다.

20 . . .

피공제자

(서명)

경상남도학교안전공제회 이사장 귀하

[참고 1] 2019년 교원배상책임보험

경상남도교육청 전문인배상책임보험(교원배상책임) 안내

□ 보험 개요

- 동 보험(교원배상책임)은 경상남도교육청 소속 교원의 교권 보호를 위해 교육청이 일괄로 가입한 보험입니다.
- 보험사 : 메리츠화재(주)
- 보험기간 : 2019. 3. 22.(00:00) ~ 2020. 3. 21.(24:00)
- 피보험자 : 경상남도교육청 소속 국·공·사립 유·초·중·고·특수·기타학교 및 학력인정 평생교육시설 교원(휴직자 제외, 기간제 교사 포함) 및 직접적 교육활동을 하는 교육전문직원
- 보상한도 : 1청구 당 2억원, 연간 총 한도 10억원
- 보상내용 : 교원으로서의 업무 수행과 관련, 보험 기간 중 **교원을 상대로 제기된 민사상 소송**에 대한 비용 및 손해배상금(세부 보상 내용은 아래 참조)

□ 세부 보상 내용

- 교원에 대한 교육활동 침해행위(폭행, 모욕 등 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령 제2조의 3에 해당하는 행위)로 인하여 발생하는 사안에 대한 법률상당(비용), 소송비용 등
- 수업, 학생상담 및 학생 지도 감독 등 학교시설이나 학교 업무와 관련된 지역에서 학교 업무 수행으로 발생한 우연한 사고에 대해 배상 청구가 제기된 사안의 법률상 손해배상금
- 피보험자가 피해자에게 지급할 책임이 있는 법률상 손해배상금
- 손해방지의무를 취하기 위하여 지출한 필요 또는 유익하였던 모든 비용
- 피보험자가 지급한 변호사 비용, 소송절차에 따른 비용, 화해 또는 중재, 조정에 따른 모든 비용
- 손해배상 청구에 대한 회사의 요구에 따르기 위하여 지출한 비용
- 사고 당시 상기 전문인의 범주 내에서 경상남도교육청 소속의 교원임을 증명할 경우 정상적인 보상을 시행하며, 모든 비용은 보상한도에 포함
- 기타 사항은 전문인배상책임보험 약관에서 정한 보상 기준을 따름

□ 주요 보상하지 않는 손해

- **형사상 비용, 벌금, 과태료** 등
- **교원이 제기한** 민사·형사·행정 소송에 대한 비용
- 교육청 소속 교원 간에 제기된 손해배상청구

- 계약상 가중책임(타인과의 계약, 약정 등에 의해 가중된 손해)
- 교원이 업무 종사 중 입은 신체장해에 대한 손해(산재보험, 단체보험 영역)
- 교원이 보호, 관리, 통제하는 재물에 대한 손해(예: 학생 휴대폰 보관 중 분실·도난)
- 일체의 간접손실 : 이익상실, 기회상실 등
- 다른 보험(학교안전공제 등 공제 포함)에서 보상하는 손해
- 교원의 업무 수행과 무관한 개인적 배상책임
- 보험개시일(2019년 3월 22일) 이전에 발생한 사안으로 교원에게 제기된 배상 청구

□ 참고 사항

- 보험사고 발생 시 교원이 개인적으로 가입한 보험(참스승배상책임보험 등)과 중복하여 보험금을 지급하는지 여부
- ⇒ 보험금을 중복하여 지급하지 않습니다. 두 보험(교육청 보험, 개인 보험)에서 모두 보상하는 사고에 해당할 경우, 두 보험이 배분하여 실제 발생한 손해만을 보상합니다.

[참고 2] 2020년 교원배상책임보험

경상남도교육청 교원배상책임보험 운영 안내

□ 보험 개요

- 교원배상책임보험은 경상남도교육청 소속 교원의 교권 보호를 위해 교육청이 일괄로 가입한 보험입니다.
- 보험사: 메리츠화재(주)
- 보험기간: 2020. 3. 22.(00:00) ~ 2021. 3. 21.(24:00)
- 피보험자: 경상남도교육청 소속 국·공·사립 유·초·중·고·특수·기타학교 및 학력인정 평생교육시설 **교원**(사안 발생일 기준 휴직자 제외, 계약제교원 포함) 및 **직접적 교육활동을 하는 교육전문직원**
 - * 계약제교원: 경상남도교육청 계약제교원 운영 지침에 따른 **기간제교원, 강사, 산학겸임교사, 명예교사** 등을 말함.
- 보상한도: 1청구당 2억원, 연간 총 한도 10억원
- 보상내용: 교원으로서의 업무 수행과 관련, 보험 기간 중 **교원을 상대로 제기된 민사상 소송**에 대한 비용 및 손해배상금(세부 보상 내용은 아래 참조)

□ 세부 보상 내용

- 교원이 학교시설 또는 학교 밖 교육활동과 관련된 장소에서 수업, 학생상담, 생활 지도 등 교육활동 업무 수행을 하는 동안 발생한 우연한 사고에 대해 배상 청구가 제기된 사안의 법률상 손해배상금
- 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법령에 따른 학교안전사고에 대하여 손해배상 청구가 제기된 사안의 손해배상금(교원이 구상금 청구를 당하여 지급한 구상금에 따른 손해 포함)
- 피보험자가 피해자에게 지급할 책임이 있는 법률상 손해배상금
- 교육활동 중 일어난 행위로 인해 발생한 민사상 합의금(단, 합의 진행 시 반드시 보험사에 알리고 협의하여 진행)
- 손해방지의무를 취하기 위하여 지출한 필요 또는 유익하였던 모든 비용
- 피보험자가 지급한 변호사 비용(법률상담 비용 포함), 소송절차에 따른 비용, 화해 또는 중재, 조정에 따른 모든 비용
- 손해배상 청구에 따르기 위하여 지출한 비용
- 사고 당시 상기 전문인의 범주 내에서 경상남도교육청 소속의 교원임을 증명할 경우 정상적인 보상을 시행하며, 모든 비용은 보상한도에 포함

□ 주요 보상하지 않는 손해

- 형사상 비용, 벌금, 과태료 등
- 교원이 제기한 민사·형사·행정 소송에 대한 비용
- 교육청 소속 교원 간에 제기된 손해배상청구
- 계약상 가중책임(타인과의 계약, 약정 등에 의해 가중된 손해)
- 교원이 업무 종사 중 입은 신체장해에 대한 손해(산재보험, 단체보험 영역)
- 교원이 보호, 관리, 통제하는 재물에 대한 손해(예: 학생 휴대폰 보관 중 분실, 도난)
- 일체의 간접손실: 이익상실, 기회상실 등
- 다른 보험(학교안전공제 등 공제 포함)에서 보상하는 손해
- 교원의 업무 수행과 무관한 개인적 배상책임
- 보험개시일(2019년 3월 22일) 이전에 발생한 사안으로 교원에게 제기된 배상 청구

□ 참고 사항

- 보험사고 발생 시 교원이 개인적으로 가입한 보험(참스승배상책임보험 등)과 중복하여 보험금을 지급하는지 여부
- ⇒ 보험금을 중복하여 지급하지 않습니다. 두 보험(교육청 보험, 개인 보험)에서 모두 보상하는 사고에 해당할 경우, 두 보험이 배분하여 실제 발생한 손해만을 보상합니다.

[참고 3] 2021년 교원배상책임보험

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육



2021년 교원배상책임보험 운영 안내

2021. 3.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION
(학교혁신과)

I 추진배경 및 필요성

1. 학생·학부모의 교육활동 침해로 인한 학교 현장 교원의 사기 저하
2. 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요
 - 교육활동 침해 사안 발생 시 학교 및 피해 교원 차원의 대처 능력 미흡
 - 다양한 유형별 교육활동 침해에 대응할 수 있는 체계적인 법적·제도적 지원을 통해 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요

II 교원배상책임보험 주요 내용

1. 보험사: 메리츠화재(주)
2. 보험 기간: 2021. 3. 22.(00:00)~2022. 3. 21.(24:00)
3. 보장 대상
 - 경상남도교육청 소속 국·공·사립학교(유치원 포함) 및 학력인정 평생교육 시설 교원, 교육전문직원
 - 사안 발생일 기준 휴직자 제외, *계약제교원 포함
 - * 계약제교원: 「경상남도교육청 계약제교원운영지침」에 따른 기간제교사, 강사, 산학겸임교사, 명예교사 등
4. 보상 범위
 - 1) 민사: 법률상 손해배상금 및 소송비용, 1청구당 최고 2억원
 - 2) 형사: 수사단계 변호사 선임 비용 및 소송비용, 1청구당 최고 3천만원
 - 형사소송과 관련한 비용은 피보험자가 「아동복지법」 제17조(금지행위) 또는 「형법」 제268조(업무상과실·중과실 치사상)의 내용과 관련하여 고소, 고발 또는 피소당한 경우(수사단계 포함)에 해당하며, 유죄인 경우 미보장
 - 3) 연간 총 보상한도액: 10억원

5. 보장 내용: 교원의 교육활동 및 교원이 수행하는 공무와 관련하여 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해 및 형사 방어비용에 대한 보장

- 1) 교원이 학교시설 또는 학교 밖 교육활동과 관련된 장소에서 수업, 학생상담, 생활지도 등 교육활동 업무 수행을 하는 동안 발생한 우연한 사고(집단따돌림 및 교원의 체벌, 인격 침해 포함)에 대하여 손해배상청구가 제기된 사안의 손해배상금
- 2) 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법령에 따른 학교안전사고에 대하여 교원을 대상으로 손해배상 청구가 제기된 사안의 손해배상금(교원이 타 기관으로부터 구상금 청구를 당하여 지급한 구상금에 따른 손해 포함)
- 3) 피보험자가 피해자에게 지급할 책임이 있는 법률상 손해배상금
- 4) 교육활동 중 일어난 행위로 인해 발생한 민사상 합의금(단, 합의 진행 시 반드시 보험사에 알리고 협의하여 진행)
- 5) 교육전문직원의 교육활동 업무 수행으로 발생한 우연한 사고에 대해 배상청구가 제기된 법률상 손해배상금
- 6) 손해방지의무를 취하기 위하여 지출한 필요 또는 유익하였던 모든 비용
- 7) 피보험자가 지급한 변호사 비용(법률상담 비용 포함), 소송절차에 따른 비용, 화해 또는 중재, 조정에 따른 비용과 형사방어 비용 등
- 8) 손해배상 청구에 따르기 위하여 지출한 비용
- 9) 사고 당시 상기 전문인의 범주 내에서 경상남도교육청 소속의 교원임을 증명할 경우 피보험자 명단이 변경되지 않았더라도 정상적인 보상을 시행하며, 모든 비용은 보상한도에 포함

6. 주요 보상하지 않는 손해

- 유죄인 형사상 비용, 벌금, 과태료 등
- 교원이 제기한 민사·형사·행정 소송에 대한 비용
- 교육청 소속 교원 간에 제기된 손해배상청구

- 계약상 가중책임(타인과의 계약, 약정 등에 의해 가중된 손해)
- 교원이 업무 종사 중 입은 신체장해에 대한 손해
 - 산재보험, 단체보험 영역
- 교원이 보호, 관리, 통제하는 재물에 대한 손해
(예: 학생 휴대폰 보관 중 분실, 파손-학교배상책임보험)
- 일체의 간접손실: 이익상실, 기회상실 등
- 다른 보험(학교안전공제 등 공제 포함)에서 보상하는 손해
- 교원의 업무 수행과 무관한 개인적 배상책임
- 보험개시일(2019년 3월 22일) 이전에 발생한 사안으로 교원에게 제기된 배상 청구

[참고 4] 2022년 교원배상책임보험

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육



2022년 교원배상책임보험 운영 안내

2022. 3.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

(학교혁신과)

I 추진배경 및 필요성

1. 학생·학부모의 교육활동 침해로 인한 학교 현장 교원의 사기 저하
2. 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요
 - 교육활동 침해 사안 발생 시 학교 및 피해 교원 차원의 대처 능력 미흡
 - 다양한 유형별 교육활동 침해에 대응할 수 있는 체계적인 법적·제도적 지원을 통해 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요

II 교원배상책임보험 주요 내용

1. 보험사: 메리츠화재(주)
2. 보험 기간: 2022. 3. 22.(00:00) ~ 2023. 3. 21.(24:00)
3. 보장 대상
 - 경상남도교육청 소속 국·공·사립학교(유치원 포함) 및 학력인정 평생교육 시설 교원, 교육전문직원
 - 사안 발생일 기준 휴직자 제외, *계약제교원 포함
 - * 계약제교원: 「경상남도교육청 계약제교원운영지침」에 따른 기간제교사, 강사, 산학겸임교사, 명예교사 등
4. 보상 범위
 - 1) 민사: 법률상 손해배상금 및 소송비용, 1청구당 최고 2억원
 - 2) 형사: 수사단계 변호사 선임비용 및 소송비용, 1청구당 최고 3천만원
 - 형사소송과 관련한 비용은 피보험자가 「아동복지법」 제17조(금지행위) 또는 「형법」 제268조(업무상과실·중과실 치사상)의 내용과 관련하여 고소, 고발 또는 피소당한 경우(수사단계 포함)에 해당하며, 유죄인 경우 미보장
 - 3) 연간 총 보상한도액: 10억원

5. 보장 내용: 교원의 교육활동 및 교원이 수행하는 공무와 관련하여 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해 및 형사 방어비용에 대한 보장

- 1) 교원이 학교시설 또는 학교 밖 교육활동과 관련된 장소에서 수업, 학생상담, 생활지도 등 교육활동 업무 수행을 하는 동안 발생한 우연한 사고(집단따돌림 및 교원의 체벌, 인격 침해 포함)에 대하여 손해배상청구가 제기된 사안의 손해배상금
- 2) 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법령에 따른 학교안전사고에 대하여 교원을 대상으로 손해배상 청구가 제기된 사안의 손해배상금(교원이 타 기관으로부터 구상금 청구를 당하여 지급한 구상금에 따른 손해 포함)
- 3) 피보험자가 피해자에게 지급할 책임이 있는 법률상 손해배상금
- 4) 교육활동 중 일어난 행위로 인해 발생한 민사상 합의금(단, 합의 진행 시 반드시 보험사에 알리고 협의하여 진행)
- 5) 교육전문직원의 교육활동 업무 수행으로 발생한 우연한 사고에 대해 배상 청구가 제기된 법률상 손해배상금
- 6) 손해방지의무를 취하기 위하여 지출한 필요 또는 유익하였던 모든 비용
- 7) 피보험자가 지급한 변호사 비용(법률상담 비용 포함), 소송절차에 따른 비용, 화해 또는 중재, 조정에 따른 비용과 형사방어 비용 등
- 8) 손해배상 청구에 따르기 위하여 지출한 비용
- 9) 사고 당시 상기 전문인의 범주 내에서 경상남도교육청 소속의 교원임을 증명할 경우 피보험자 명단이 변경되지 않았더라도 정상적인 보상을 시행하며, 모든 비용은 보상한도에 포함

6. 주요 보상하지 않는 손해

- 유죄인 형사상 비용, 벌금, 과태료 등
- 교원이 제기한 민사·형사·행정 소송에 대한 비용
- 교육청 소속 교원 간에 제기된 손해배상청구

- 계약상 가중책임(타인과의 계약, 약정 등에 의해 가중된 손해)
- 교원이 업무 종사 중 입은 신체장해에 대한 손해
 - 산재보험, 단체보험 영역
- 교원이 보호, 관리, 통제하는 재물에 대한 손해
(예: 학생 휴대폰 보관 중 분실, 파손-학교배상책임보험)
- 일체의 간접손실: 이익상실, 기회상실 등
- 다른 보험(학교안전공제 등 공제 포함)에서 보상하는 손해
- 교원의 업무 수행과 무관한 개인적 배상책임
- 보험개시일(2019년 3월 22일) 이전에 발생한 사안으로 교원에게 제기된 배상 청구

[참고 5] 2023년 교원배상책임보험

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육



2023년 교원배상책임보험 운영 안내

2023. 3.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

(학교혁신과)

I 추진배경 및 필요성

1. 학생·학부모의 교육활동 침해로 인한 학교 현장 교원의 사기 저하
2. 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요
 - 교육활동 침해 사안 발생 시 학교 및 피해 교원 차원의 대처 능력 미흡
 - 다양한 유형별 교육활동 침해에 대응할 수 있는 체계적인 법적·제도적 지원을 통해 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요

II 교원배상책임보험 주요 내용

1. 보험사: 메리츠화재(주)
2. 보험 기간: 2023. 3. 22.(00:00) ~ 2024. 3. 21.(24:00)
3. 보장 대상
 - 경상남도교육청 소속 국·공·사립학교(유치원 포함) 및 학력인정 평생교육 시설 교원, 교육전문직원
 - 사안 발생일 기준 휴직자 제외, *계약제교원 포함
 - * 계약제교원: 「경상남도교육청 계약제교원운영지침」에 따른 기간제교사, 강사, 산학겸임교사, 명예교사 등
4. 보상 범위
 - 1) 민사: 법률상 손해배상금 및 소송비용, 1청구당 최고 2억원
 - 2) 형사: 수사단계 변호사 선임비용 및 소송비용, 1청구당 최고 3천만원
 - 형사소송과 관련한 비용은 피보험자가 「아동복지법」 제17조(금지행위) 또는 「형법」 제268조(업무상과실·중과실 치사상)의 내용과 관련하여 고소, 고발 또는 피소당한 경우(수사단계 포함)에 해당하며, 유죄인 경우 미보장
 - 3) 연간 총 보상한도액: 10억원

5. 보장 내용: 교원의 교육활동 및 교원이 수행하는 공무와 관련하여 법률상의 배상책임을 부담함으로써 입은 손해 및 형사 방어비용에 대한 보장

- 1) 교원이 학교시설 또는 학교 밖 교육활동과 관련된 장소에서 수업, 학생상담, 생활 지도 등 교육활동 업무 수행을 하는 동안 발생한 우연한 사고(집단따돌림 및 교원의 체벌, 인격 침해 포함)에 대하여 손해배상청구가 제기된 사안의 손해배상금
- 2) 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법령에 따른 학교안전사고에 대하여 교원을 대상으로 손해배상 청구가 제기된 사안의 손해배상금(교원이 타 기관으로부터 구상금 청구를 당하여 지급한 구상금에 따른 손해 포함)
- 3) 피보험자가 피해자에게 지급할 책임이 있는 법률상 손해배상금
- 4) 교육활동 중 일어난 행위로 인해 발생한 민사상 합의금(단, 합의 진행 시 반드시 보험사에 알리고 협의하여 진행)
- 5) 교육전문직원의 교육활동 업무 수행으로 발생한 우연한 사고에 대해 배상청구가 제기된 법률상 손해배상금
- 6) 손해방지의무를 취하기 위하여 지출한 필요 또는 유익하였던 모든 비용
- 7) 피보험자가 지급한 변호사 비용(법률상담 비용 포함), 소송절차에 따른 비용, 화해 또는 중재, 조정 등에 따른 비용과 형사방어 비용 등
- 8) 손해배상 청구에 따르기 위하여 지출한 비용
- 9) 사고 당시 상기 전문인의 범주 내에서 경상남도교육청 소속의 교원임을 증명할 경우 피보험자 명단이 변경되지 않았더라도 정상적인 보상을 시행하며, 모든 비용은 보상한도에 포함

6. 주요 보상하지 않는 손해

- 유죄인 형사상 비용, 벌금, 과태료 등
- 교원이 제기한 민사·형사·행정 소송에 대한 비용
- 교육청 소속 교원 간에 제기된 손해배상청구
- 계약상 가중책임(타인과의 계약, 약정 등에 의해 가중된 손해)

- 교원이 업무 종사 중 입은 신체장해에 대한 손해
 - 산재보험, 단체보험 영역
- 교원이 보호, 관리, 통제하는 재물에 대한 손해
(예: 학생 휴대폰 보관 중 분실, 파손-학교배상책임보험)
- 일체의 간접손실: 이익상실, 기회상실 등
- 다른 보험(학교안전공제 등 공제 포함)에서 보상하는 손해
- 교원의 업무 수행과 무관한 개인적 배상책임
- 보험개시일(2019년 3월 22일) 이전에 발생한 사안으로 교원에게 제기된 배상 청구

[참고 6] 2024년 교원보호공제

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육



2024년 교원보호공제 운영 안내

2024. 3.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

(교육활동보호담당관)

I 추진배경 및 필요성

1. 학생·학부모의 교육활동 침해로 인한 학교 현장 교원의 사기 저하
2. 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요
 - 교육활동 침해 사안 발생 시 학교 및 피해 교원 차원의 대처 한계
 - 다양한 유형별 교육활동 침해에 대응할 수 있는 체계적인 법적·제도적 지원을 통해 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요

II 교원보호공제 주요 내용

1. 보험 기간: 2024. 3. 28.(00:00) ~ 2025. 2. 28.(24:00)
 - 소급 보장 내용

사안 발생일	소급 보상한도	참고
2019.3.22.(00:00)~ 2020.3.22.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원	참고 2
2020.3.22.(00:00)~ 2021.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원	참고 3
2021.3.22.(00:00)~ 2022.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원 형사: 사고당 최고 3천만원	참고 4
2022.3.22.(00:00)~ 2023.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원 형사: 사고당 최고 3천만원	참고 5
2023.3.22.(00:00)~ 2024.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원 형사: 사고당 최고 3천만원	참고 6
2024.3.22.(00:00)~ 2024.3.27.(24:00)	‘2024년 교원보호공제’ 적용	참고

※ 연간 총 10억원 한도, 2021.3.22.부터 형사소송 보장 포함

2. 보장 대상

- 경상남도교육청 관내 국·공·사립학교 및 학력인정 평생교육시설 교원 (사안 발생일 기준 휴직자 제외, 계약제교원 포함), 교육전문직원

※ 계약제교원: 「경상남도교육청 계약제교원운영지침」에 따름

3. 보상 범위 및 한도

1) 배상책임 담보

- 교육활동 중 발생한 우연한 사고에 대해 배상 청구가 제기된 사안의 법률적 손해배상책임비용(민사상 합의금 포함) 보상
- 사고당 최고 2억원, 연간 최고 10억원 한도

※ 소 제기 전 합의(조정 성립 또는 분재조정서비스를 통한 조정 포함)의 경우 사고당 최고 1억원

2) 소송비용 지원

- 교육활동과 관련하여 피공제자와 학생·학부모 등과의 법률적 분쟁이 발생할 경우 민·형사상 소송비용 보상
- 사고당 민·형사 각 심급별 최고 660만원 한도

※ 변호사 등 보수, 소송비용(인지세, 송달료, 감정료 등, 승소사례금), 검·경 수사단계에서 변호인 선임 비용 최고 330만원 포함

3) 재산상 피해 비용 지원

- 제3자의 교육활동 침해행위로 인해 교원의 소지품이 훼손되어 재산상 피해를 입은 경우 실제 손해액 보상
- 사고당 최고 100만원 한도

4) 위협 대처 보호 서비스 제공

- 교육활동과 관련하여 폭행, 상해, 성폭력, 난입, 난동, 협박, 부당한 보상 강요 등으로 위협받는 중대한 사인인 경우 긴급 경호 서비스 제공(출·퇴근 포함)
- 사고당 최고 20일(1인×20회) 한도

※ 2인이 동시에 경호 서비스를 제공하는 경우 10일 제공 원칙

5) 분쟁조정 서비스 제공

- 교육활동과 관련하여 교원이 제3자 간의 분쟁이 예상되는 사안에 대하여 변호사 등 법률 전문가를 통한 분쟁조정 서비스 제공
- 제공 한도 없음

4. 주요 보상하지 않는 손해

- 1) 「학교안전법」에 따른 학교안전공제제도, 「학교폭력예방법」에 따른 학교폭력피해 지원제도, 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」에 따른 교육시설 공제사업으로 지원이 가능한 경우
- 2) 보험가입여부와 관계없이 「자동차손해배상보장법」, 「산업재해보상보험법」 등 법률에 의하여 의무적으로 가입하여야 하는 보험에서 보상되는 손해가 발생하는 경우
- 3) 교원 간 교육활동 침해 등 분쟁 및 소송비용 사항
- 4) 교원의 공적인 업무수행과 무관한 분쟁으로 인한 손해
- 5) 각종 단체의 대표자, 이사, 임원 등의 자격으로 행한 업무와 관련된 소송
- 6) 소송 결과 아래와 같은 판결이 이루어진 경우
 - 민사: 교원의 고의 또는 중과실이 인정된 경우
 - 형사: 교원이 유죄로 확정된 경우. 다만, 과실치사·상의 경우 예외
- 7) 청구의 포기, 인낙, 소의 취하, 소의 각하의 경우
- 8) 심신상실로 인한 배상책임
- 9) 부정, 사기, 악의적 또는 불법적인 행위로 인한 배상책임
- 10) 벌과금, 과태료 및 징벌적 손해에 대한 배상책임
- 11) 상해 치료비·심리상담 및 조연 비용 지원
 - 경상남도교육청 교육활동보호담당관 별도 사업 운영
 - 2024. 경남행복교권드림센터 운영 계획[게시 24-98169](2024.1.12.) 참고

5. 사고 접수 방법

- 1) 사고 발생 시 해당 교원이 교원보호공제 공제금 청구서 양식을 작성한 후 이메일(knssif@ssif.or.kr) 또는 팩스(055-285-5680)로 송부

[참고 7] 2025년 교원보호공제

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육



2025년 교원보호공제 운영 안내

2025. 2.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

(교육활동보호담당관)

I 추진 배경 및 필요성

1. 교육활동 침해로 인한 학교 현장 교원의 사기 저하
2. 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요
 - 교육활동 침해 사안 발생 시 학교 및 피해 교원 차원의 대처 한계
 - 다양한 유형별 교육활동 침해에 대응할 수 있는 체계적인 법적·제도적 지원을 통해 교원이 교육활동에 전념할 수 있는 여건 조성 필요

II 교원보호공제 주요 내용

1. 보험 기간: 2025. 3. 1.(00:00)~2026. 2. 28.(24:00)

- 소급 보장 내용

사안 발생일	소급 보상한도	참고	문의처
2019.3.22.(00:00)~ 2020.3.22.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원	참고 1	메리츠화재 ☎1566-7711
2020.3.22.(00:00)~ 2021.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원	참고 2	
2021.3.22.(00:00)~ 2022.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원 형사: 사고당 최고 3천만원	참고 3	
2022.3.22.(00:00)~ 2023.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원 형사: 사고당 최고 3천만원	참고 4	
2023.3.22.(00:00)~ 2024.3.21.(24:00)	민사: 사고당 최고 2억원 형사: 사고당 최고 3천만원	참고 5	
2024.3.22.(00:00)~ 2025.2.28.(24:00)	‘2024년 교원보호공제’ 적용	참고 6	경남학교안전공제회 ☎1811-9060

※ 연간 총 10억원 한도, 2021.3.22.부터 형사소송 보장 포함

2. 보장 대상

- 경상남도교육청 관내 국·공·사립학교 및 학력인정 평생교육시설 교원(사안 발생일 기준 휴직자·교육전문직 제외, 계약제교원 포함)

※ 계약제교원: 「경상남도교육청 계약제교원운영지침」에 따름

3. 주요 보상 범위 및 한도

1) 배상책임 담보

- 교육활동 중 발생한 우연한 사고에 대해 배상 청구가 제기된 사안의 법률적 손해배상책임비용(민사상 합의금 포함) 보상
- 1사고당 2억원, 연간 최고 10억원 한도

※ 소 제기 전 합의(분쟁조정 서비스를 통한 합의 포함)의 경우 1사고당 1억원

2) 소송비용 지원

- 교육활동과 관련하여 법적 분쟁이 발생할 경우 민·형사상 소송비용 보상
- 변호사 보수 한도액

분류	상세구분	단위(사건/피공제자)	한도액(원)	비고
가압류·가처분	신청	1건당	1,100,000	
	이의(피)신청/취소(피)신청	1건당	1,100,000	
	해당공탁에 따른 취소신청	1건당	550,000	
민사소송	2,000만원 이하	1인당	3,300,000	
	2,000만원 초과 4,000만원 이하	1인당	5,500,000	
	4,000만원 초과	1인당	6,600,000	
형사고소(고발)	고소(고발) 대리	1건당	3,300,000	
형사소송	수사	1인당	3,300,000	
		기초사실이 동일한 사실관계를 원인으로 한 2인 이상의 동일 학교 소속 피공제자에 대한 수사가 이루어진 경우 피공제자 1인당 2,200,000원		
	소송	1인당	6,600,000	수사단계 포함
		기초사실이 동일한 사실관계를 원인으로 한 2인 이상의 동일 학교 소속 피공제자에 대한 형사소송이 제기된 경우 피공제자 1인당 3,300,000원(수사단계 포함)		

3) 재산상 피해 비용 지원

- 제3자의 교육활동 침해행위로 인해 피공제자 소유의 소지품이 훼손되어 재산상 피해를 입은 경우 실제 손해액 보상
- 피해 물품당 100만원 한도

4) 위협 대처 보호 서비스 제공

- 교육활동과 관련하여 폭행, 상해, 성폭력, 난입, 난동, 협박, 부당한 보상 강요 등으로 위협받는 중대한 사안일 경우 긴급 경호 서비스 제공(출·퇴근 포함)
- 1인당 최대 20일(1인×20회) 한도

※ 2인이 동시에 경호 서비스를 제공하는 경우 최대 10일(2인×10회) 제공

5) 분쟁조정 서비스 제공

- 교육활동과 관련하여 교원이 제3자 간의 분쟁이 예상되는 사안에 대하여 변호사, 공제회 담당자 등 전문가를 통한 분쟁조정 서비스 제공

4. 주요 보상하지 않는 손해

- 1) 「학교안전법」에 따른 학교안전공제제도, 「학교폭력예방법」에 따른 학교폭력 피해 지원제도, 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」에 따른 교육시설 공제사업으로 지원이 가능한 배상책임
- 2) 법률에 의하여 의무적으로 가입하여야 하는 보험에서 보상되는 배상책임
- 3) 학교 및 그 학교 경영자가 소유, 사용 또는 관리하는 시설로 인하거나 관련한 우연한 사고로 생긴 배상책임
- 4) 각종 단체의 대표자, 이사장, 임원 등의 자격으로 행한 업무와 관련된 소송
- 5) 부정, 사기, 악의적 또는 불법적인 행위로 인한 배상책임
- 6) 벌과금, 과태료 및 징벌적 손해에 대한 배상책임
- 7) 심신상실로 인한 배상책임
- 8) 소송 결과 아래와 같은 판결이 이루어진 경우
 - 민사: 교원의 고의 또는 중과실이 인정된 경우
 - 형사: 교원이 유죄로 확정된 경우. 다만, 과실치사·상의 경우 제외
- 9) 청구의 포기, 인낙, 소의 취하, 소의 각하의 경우
- 10) 교원 간 교육활동 침해 등 분쟁 및 소송비용
- 11) 「노동조합 및 노동관계조정법」에 관련된 쟁의행위, 「집회 및 시위에 관한 법률」에 관련된 시위행위에 대한 소송
- 12) **상해치료비·심리상담 및 조연 비용 지원**
 - 경상남도교육청 교육활동보호담당관 별도 사업 운영
 - K-에듀파인/업무관리/업무지원/일반게시판/기본계획알림방/도교육청/2025. 교육활동 보호 기본계획[게시 25-139818](2025. 1. 17.) 참고

5. 사고 접수 방법: 사고 발생 시 해당 교원이 교원보호공제 공제금 청구서 양식을 작성한 후 이메일(knssif@ssif.or.kr) 또는 팩스(055-285-5680)로 송부